



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5066 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GALUH WINDI ASTY, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari I, Blok L, Nomor 5-6, RT 26, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Thalib, S.H., M.H., dan Kawan, Para Advokat/Pengacara Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Muh. Thalib, S.H., M.H., & Associate, beralamat di Sentra Eropa 3, Blok AC 4, Nomor 10, Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DEDY STEFARI**, bertempat tinggal di Perumahan Citra Bukut Indah, Blok GV 6, Nomor 10, RT 29, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **DASMURI**, bertempat tinggal di Jalan Subulussalam, Blok A, Nomor 37, RT 51, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Flora Sirait, S.H., M.Si., dan Kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wonosari, RT 23, Nomor 28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2025;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 5066 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

SUGITO, bertempat tinggal di Perumahan Taman Bukit Sari,
Kavling 1, Nomor 25, RT 23, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Balikpapan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti milik Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat apa pun bentuknya yang dimiliki oleh Para Tergugat terkait perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan diatas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir beslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 227 (1) HIR terhadap barang barang milik Para Tergugat berupa mobil, motor, tanah dan bangunan yang ada diatasnya, kemudian rincian jumlah dan alamatnya akan disampaikan kemudian oleh Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 5066 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan *a quo* terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Bpp, tanggal 7 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT SMR, tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2025;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 5066 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Bpp *juncto* Putusan Nomor 255/PDT/2024/PT SMR;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2025, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil posita Penggugat berupa perbuatan Para Tergugat mendatangi rumah Penggugat, memasang plang, mengintimidasi, mengancam Penggugat dan keluarganya secara melawan hukum adalah dalil yang mengandung unsur pidana namun tidak diuraikan dengan jelas mengenai adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan Para Tergugat yang telah melakukan tindakan intimidasi ataupun pengancaman terhadap Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula atas perbuatan Para Tergugat mengalami kerugian untuk membayar honor dan biaya operasional

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 5066 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dalam penanganan kasus ini, sedangkan menyewa Pengacara adalah perjanjian antara Penggugat dan Pengacara untuk membela kepentingan Penggugat, sehingga tidak termasuk kerugian langsung atas perbuatan Para Tergugat;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat dan juga adanya putusan pidana atas perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka surat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GALUH WINDI ASTY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GALUH WINDI ASTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 5066 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 5066 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6